

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3271/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
สามเณรจินดา มีพวก
นายจันแดง หรือ จันทร์แดง นรชาญ

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 39 (1), มาตรา 43

ป.อ. มาตรา 357

ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรและมีคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ ราคาแทนผู้เสียหายด้วย แม้ผู้เสียหายจะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ตามเมื่อจำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมระงับไป และคำขอให้คืนทรัพย์สินหรือใช้ราย่อยอมตกไปด้วย จึงต้องจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

สามเณรจินดา มีพวก โดยนางยวนตา มีพวก มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ จำคุก ๓ ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นางคำแพง นรชาญ บุตรสาว จำเลย ยื่น คำร้องว่าจำเลยถึงแก่ความตาย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า เมื่อจำเลยถึงแก่ความตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของ โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) และคำขอให้คืนหรือใช้เงินยอมตกไปด้วย จึงให้จำหน่ายคดีเสียจาก สารบบความ

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ - นายชวลิต ยอดเนร

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น